

1500091-55.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, imputado ao réu. Ele trazia consigo, nas dependências do estabelecimento prisional denominado "Centro de Progressão Penitenciária Prof. Ataliba Nogueira", para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500091-55.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500091-55.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DOUGLAS PEREIRA DE LIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

DOUGLAS PEREIRA DE LIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 14h20min, no interior do CPP - Centro de Progressão Penitenciária Professor Ataliba Nogueira de Campinas, localizado na Rodovia SP 101, bairro Vila Lunardi, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, DOUGLAS PEREIRA DE LIRA trazia consigo, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 116,5 g (cento e dezesseis gramas e cinquenta decigramas), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 108) e apresentou Defesa Prévia (fls. 111/112). A denúncia foi recebida (fls. 119/121) e o réu foi devidamente citado (fls. 149). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme

permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, nas dependências do estabelecimento prisional que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 76/78, positivo para maconha.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu negou os fatos, embora tenha confirmado que ingressou com o entorpecente no presídio. Afirmou que não tinha intenção de traficar, e que a droga era para uma dívida com um detento. Aduziu que retornando da "saidinha", conseguiu as drogas em frente ao estabelecimento prisional, engoliu, mas foi detido quando tentava entrar com elas em seu corpo. Afirmou ter sido encaminhado ao hospital, e só conseguiu expelir os entorpecentes no período da tarde. Em Juízo, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A confissão do réu, na fase inquisitiva, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O agente penitenciário Fernando Henrique Apollo Nunes, em Juízo, afirmou que é agente de segurança penitenciário do CPP Ataliba Nogueira. Disse que Douglas retornou da saída temporária de final de ano no dia 03/01/22, ingressando por volta das 14h20min, e ao passar pelo scanner, constataram objetos estranhos em seu corpo. Contou que o réu confessou que havia engolido entorpecente, mais especificamente maconha, sendo então encaminhado ao hospital Mario Gatti, onde foi submetido a procedimento laxativo, retornando ao referido complexo pela manhã do dia 04/01/22. Narrou que o réu expeliu 24 porções esverdeadas aparentando maconha, sendo então conduzido à delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente penitenciário Thiago Alberto Bonon, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências do estabelecimento prisional, imputado ao réu. Ele trazia consigo, nas dependências do estabelecimento prisional denominado "Centro de Progressão Penitenciária Prof. Ataliba Nogueira", para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 116,5 g (cento e dezesseis gramas e cinquenta decigramas), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os agentes penitenciários afirmaram que ao realizarem a vistoria do acusado, que retornava de saída temporária, constataram pelo scanner que ele trazia em seu estômago porções de entorpecente. Afirmaram que o réu foi encaminhado ao hospital, onde foi medicado para que pudesse expelir os invólucros. Disseram que o réu foi conduzido novamente ao estabelecimento prisional, onde expeliu as porções de maconha, sendo, então, preso em flagrante.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

É sabido que a confissão administrativa pode servir como elemento de convencimento se corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, divididas em porções individuais, além de dinheiro - Confissão extrajudicial corroborada pelas provas em juízo - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial mitigado para o semiaberto - Possibilidade - Apelo parcialmente provido para esse fim. (TJ-SP APL:00131823120128260132SP013182-31.2012.8.26.0132, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/08/2015). (Grifei).

TRÁFICO DE DROGAS - Confissões extrajudiciais confirmadas por depoimentos testemunhais - Condenação, pena e regime do réu Sócrates bem decretados - Recurso desprovido - Afastamento dos maus antecedentes da ré Maria, excessivamente antigos

- Possibilidade de redução da pena e mitigação do regime de desconto da fração remanescente - Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 30016267820138260638 SP 3001626-78.2013.8.26.0638, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2015). (Grifei).

Mais recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Condenação. Pretensão de que seja revertida para absolvição por insuficiência de prova de autoria. Não acolhimento. Prova material (laudo) compatível com a versão da vítima, da testemunha presencial, sua prima, e com a confissão extrajudicial do apelante. Mudança de versão do apelante em juízo que, por isolada, não merece ser acolhida. Alegação de que reataram o convício que é indiferente para a aplicação da lei penal. Condenação mantida. Pena aplicada com correção no mínimo legal. Concessão, contudo, de ofício, do sursis bial especial com observação de que se trata de benefício (facultatividade). Recurso provido em parte para, mantida a condenação e a pena, aplicar ao apelante o sursis especial" - grifei. (Apelação Criminal 0001996-53.2016, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator XISTO RANGEL, julgado e publicado 03 de novembro de 2020).

Também decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS - ANÁLISE. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. ESTUPRO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - TENTATIVA - ATIPICIDADE. Ante o preenchimento, pela conduta reputada, dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado no artigo 213, combinado com o 224, alínea "a", e com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe cogitar de atipicidade. ABSOLVIÇÃO - PROVAS - AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de diminuição da sanção decorrente do reconhecimento de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, em regra, ilegalidade. PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais - artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal - grifei. (RHC 133930 / PE, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 17/09/2019, Publicação: 02/10/2019, Órgão julgador: Primeira Turma).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Não pode ser acolhida, com o devido respeito, a alegação defensiva de falta de materialidade delitiva. Ainda que não haja nos autos documento escrito demonstrando a saída do réu do presídio e o seu ingresso em unidade hospitalar, o acusado, na fase inquisitiva, confirmou ter sido conduzido ao hospital. A fala do réu foi confirmada, judicialmente, pelos agentes penitenciários, que afirmaram que, após ter sido constatado elemento estranho no corpo do réu e, em face de sua declaração de que se tratava de entorpecente, ele foi conduzido ao hospital para que fosse medicado, a fim de que o entorpecente fosse expelido. Quanto à apreensão do entorpecente, o agente Fernando Henrique afirmou que, depois de expelir a droga, o acusado lhe entregou os invólucros, que foram devidamente encaminhados à autoridade policial, que os discriminou em auto de exibição e apreensão e, posteriormente, os encaminhou para o IC. Desta forma, o procedimento ditado pela legislação processual penal acerca da documentação e preservação da prova produzida foi observado e, com

o devido respeito, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 158-A, do Código de Processo Penal e na falta de materialidade delitiva.

Restou comprovada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que a prova demonstrou ter sido o crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (fls. 34/37) fica compensada com a atenuante da confissão extrajudicial.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento a pena em um sexto, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo inviável o reconhecimento do privilégio ante a reincidência.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu DOUGLAS PEREIRA DE LIRA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 39/43). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além dos requisitos objetivos, é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, praticado nas dependência de estabelecimento prisional, sendo o réu reincidente específico, demonstrando dolo intenso do acusado e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir. Assim, é

absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 19 de maio de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA